

Mohd Huzairie bin Mohd Ramli

**[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Permohonan No: 2303-A0010-454-0033, YAA Dato' Haji Mohd. Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan YA Dato' Haji Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)
8 Ogos 2023/ 21 Muharram 1445H]**

Enakmen Tatacara Mal - Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 [Enakmen No. 4 Tahun 2003]

Peguam Syarie:

Pemohon : Dato' Mohd Zaidi b. Md Zain dan Norfaizah bt Rami (Tetuan Zaidi Zain & Associates.

FAKTA KES

[1] Kes ini merupakan suatu permohonan untuk mendapat pelanjutan tempoh masa bagi memfailkan Semakan terhadap Perintah Faraid yang dikeluarkan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dalam kes Permohonan No.: 10200-040-0365-2017.

[2] Melalui Permohonan ini, Pemohon telah memohon kepada Mahkamah Yang Mulia ini perintah sebagaimana berikut:

1. Pemohon diberi kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa untuk memfailkan Permohonan Semakan terhadap keputusan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor, kes Permohonan No.: 10200-040-0365-2017 bertarikh 19/4/2018 dalam tempoh 14 hari daripada tarikh perintah ini dikeluarkan berdasarkan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

2. Lain-lain relif atau perintah yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Menurut Pemohon, beliau sepatutnya memfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari daripada tarikh Perintah Faraid tersebut diberikan iaitu bermula daripada tarikh 19/4/2018.

[4] Sehubungan itu, pada tarikh 17/03/2023 Pemohon telah memfailkan Permohonan untuk Mendapatkan Kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Memfailkan Permohonan Semakan yang didengar dihadapan Kami pada hari ini.

[5] Pemohon menyatakan bahawa kelewatan yang berlaku adalah disebabkan alasan berikut:

1. Wujud kesilapan dalam perintah Faraid tersebut iaitu kesilapan dari sudut hubungan antara waris dan kesilapan pengiraan faraid yang hanya melibatkan dua lapisan sedangkan ia melibatkan tiga lapisan kematian yang mana perkara ini hanya disedari Pemohon ketika mahu menguruskan proses pembahagian faraid di Pejabat Tanah pada pertengahan 2022.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[6] Bagi mempertimbangkan permohonan ini kami telah meneliti Notis dan Afidavit Pemohon, Afidavit Tambahan Pemohon, Hujahan Pemohon berserta Ikatan Autoriti yang telah difailkan oleh pihak Pemohon.

[7] Dari sudut bidang kuasa, suka kami nyatakan bahawa kuasa untuk melanjutkan tempoh masa untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding merupakan kuasa budi bicara Mahkamah. Ia diperuntukkan dengan nyata di bawah Seksyen 238 Enakmen No. 4 Tahun 2003:

Seksyen 238. Memanjang atau memendekkan masa

(1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Enakmen ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[8] Dalam permohonan ini, Pemohon ingin mendapatkan kebenaran Melanjutkan Tempoh Masa Bagi Memfailkan semakan atas alasan yang telah dinyatakan dalam perenggan [5] di atas. Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ia

dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Perenggan 11 Arahan Amalan tersebut menyebut:

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

[9] Kami telah membuat penelitian yang terperinci terhadap tarikh-tarikh yang dinyatakan dalam permohonan ini. Tarikh Perintah Faraid diberikan oleh YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam adalah pada 19/04/2018 dan berdasarkan tarikh tersebut maka tarikh akhir yang dibenarkan undang-undang untuk Pemohon memfailkan Permohonan Semakan adalah pada 18/5/2018.

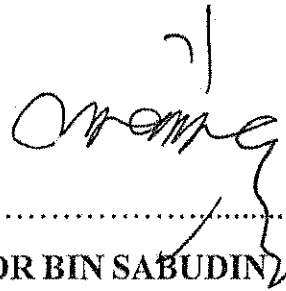
[10] Berdasarkan tarikh permohonan Lanjut Tempoh ini difailkan iaitu pada 17/3/2023, maka tempoh kelewatan yang berlaku adalah melebihi empat tahun. Walaupun tempoh kelewatan ini suatu tempoh yang agak lama, namun setelah Kami menilai alasan kelewatan yang diberikan dan mengambil kira isu yang akan dibangkitkan dalam Permohonan Semakan, Kami dapati isu tersebut adalah melibatkan persoalan hukum Syarak yang menyentuh tentang hak-hak ahli waris, maka Kami berpandangan bahawa berdasarkan kuasa budi bicara yang diebrikan, Kami wajar untuk memberikan pertimbangan kepada Permohonan Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan yang dikemukakan oleh pihak Pemohon ini.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon, Afidavit Tambahan Pemohon, Hujahan Pemohon berserta Ikatan Autoriti, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut;

1. Permohonan Pemohon DITERIMA.
2. Pemohon dikehendaki memfailkan Notis Permohonan Semakan dalam tempoh 14 hari mulai dari tarikh hari ini.

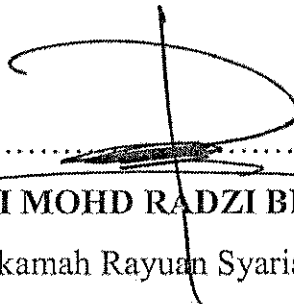
Dibaca dan ditandatangani oleh:-



.....
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



.....
2. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



.....
3. **YA DATO' HAJI MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor